

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

TERMO AUDIÊNCIA

Processo nº

0100933-69.2016.8.26.0050

Réu

PATRICIA AIRES DOS SANTOS

Aos 15/05/2017, às 15:30h, na sala de audiências da 15ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Izabel Irlanda Castro Correia Araújo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, PRESENTE a ré PATRICIA. AUSENTE as testemunhas LUIZ e PAULO, policial civil devidamente requisitado (a testemunha Luiz compareceu apenas após o encerramento da instrução).

Presente o Promotor de Justiça, **Dr. Ismael Marcelino** e o Defensor Público em exercício nesta vara, **Dr. Leonardo Biagioni de Lima**.

A ré foi mantida algemada durante a audiência diante da ausência de escolta suficiente que pudesse resguardar a segurança, havendo experiências anteriores nas dependências deste Fórum de tentativas de fugas de réus algemados.

Dada a palavra às partes, pelas mesmas foi dito: “MM Juíza, DESISTIMOS da oitiva das testemunhas LUIZ e PAULO.

Assim sendo, após ser entrevistado por seu defensor, deu-se o interrogatório da ré.

Encerrada a instrução foi dada a palavra às partes, para pedidos de diligências, por estas foi dito que nada havia para ser requerido.

Na sequência, foi dado início aos debates, havendo as de Justiça realizado os debates orais, gravados por meio dos recursos audiovisuais do Tribunal de Justiça.

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte **SENTENÇA**: **PATRICIA AIRES DOS SANTOS**, devidamente qualificada, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em 28/11/2016, no período vespertino, na Avenida do Estado, altura do nº 2.800, nesta Capital, teria trazido consigo, para fins de tráfico, 8 invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 12,4g, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, momento em que avistaram a ré, em meio um aglomerado de pessoas, realizando a venda de drogas. Após abordagem, foram encontrados em posse da acusada os entorpecentes descritos acima, bem como a quantia de R\$ 24,00. Registram-se os principais atos e termos processuais: citação (fls. 141), defesa prévia (fls. 145/147), denúncia recebida em 05 de abril de 2017 (fls. 148/149) e instrução criminal. É o relatório. Decido. A ação pena é procedente, não para condenar a Ré pelo crime de tráfico, mas sim pelo porte de drogas para uso próprio.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

Patrícia declarou que estava sim com 8 invólucros de cocaína, que comprou para usar. Só usa cocaína, há muitos anos, uns dez anos. Foi condenada pelo art. 157. A quantidade de entorpecentes é compatível com a finalidade declarada pela Ré. Ademais, nenhuma prova contraria sua declaração de porte para uso próprio. Uma vez que a Ré registra outro processo, não faz jus à transação penal, tão pouco se pode aplicar-lhe tão somente a advertência, como pleiteia a Defesa, posto que insuficiente para prevenção e reprovação do delito, de modo que se lhe aplica a pena de 5 meses de prestação de serviços à comunidade. **Ante o exposto, com fundamento no art. 383 do CPP, julgo procedente a ação e condeno PATRICIA AIRES DOS SANTOS como incurso no art. 28 da Lei 11343/06 a cumprir 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Seja seu nome lançado no Rol dos Culpados.** Publicada em audiência, saem intimados os presentes. Registre-se e comunique-se. CUMPRA-SE.

O termo de audiência é assinado eletronicamente pela MM Juíza, consoante o disposto no art. 1.269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo via física entregue às partes ao final dos trabalhos. Os depoimentos prestados em audiência estão documentados em mídia audiovisual, que permanecerá arquivada em cartório. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. Saem todos cientes do teor do presente termo. Eu, Natalia Matschinske De Almeida, Assistente Judiciária, digitei.

MM. Juiz(a):

Dra. Izabel Irlanda Castro Correia Araújo

Promotor(a):

Dr. Ismael Marcelino

Defensor(a):

Dr. Leonardo Biagioni de Lima

Ré

PATRICIA AIRES DOS SANTOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
